

Il Disallineamento "Virale": Il Gap Operativo dell'OSS, la Classificazione KBLI 2025 e il Paradosso del "Fiktif Positif"

Introduzione: La Dissonanza Normativa nell'Ecosistema degli Investimenti Indonesiano

Nel teatro ad alta posta in gioco degli investimenti diretti esteri e domestici in Indonesia, è emersa una profonda dissonanza cognitiva e operativa, un tema che è diventato rapidamente "virale" nelle sale riunioni di Jakarta e nelle consulenze legali internazionali. Si tratta dell'allargamento del divario tra il quadro normativo progressista della nazione, segnato dall'adozione della Classificazione Standard Industriale Indonesiana del 2025 (KBLI 2025), e la letargia tecnica del sistema Online Single Submission (OSS). All'inizio del 2026, mentre l'Agenzia Centrale di Statistica (BPS) ha imposto un nuovo e sofisticato lessico per le attività commerciali—che spaziano dalla cattura del carbonio alla creazione di contenuti digitali—l'infrastruttura digitale progettata per elaborare queste attività rimane radicata in parametri obsoleti.

Questo rapporto fornisce un'analisi esaustiva di questo disallineamento, identificandolo non semplicemente come un fallimento dell'Information Technology governativa, ma come un rischio sistemico che crea un limbo legale per gli investitori globali. Tuttavia, sepolto all'interno della revisione normativa del Regolamento Governativo (PP) n. 28 del 2025, risiede un rimedio potente, sebbene a doppio taglio: il meccanismo del *Fiktif Positif* (Fictitious Positive o Approvazione Fittizia). Questa dottrina legale, che equipara il silenzio amministrativo al consenso, è stata ingegnerizzata nell'architettura dell'OSS per fungere da sicurezza automatizzata. Se la burocrazia non riesce a tenere il passo con la tempistica statutaria—specificamente i rigorosi Accordi sul Livello di Servizio (SLA), come il limite di 20 giorni per le licenze spaziali di base—il sistema è programmato per aggirare la verifica umana ed emettere la licenza automaticamente.¹

Il presente documento funge da manuale strategico per navigare questo periodo interinale di incertezza. Dissecheremo la trasformazione strutturale del KBLI 2025, quantificheremo i rischi operativi dell'attuale divario di integrazione dell'OSS e offriremo un esame granulare del protocollo *Fiktif Positif*. Sosteniamo che, mentre il *Fiktif Positif* offre un percorso attraverso il collo di bottiglia burocratico, sposta fundamentalmente l'onere della conformità dalla verifica pre-licenza all'audit post-licenza, trasformando l'"approvazione" da un avallo governativo a

uno stato provvisorio revocabile, subordinato all'assoluta accuratezza dei dati inseriti.²

1. La Trasformazione Strutturale: KBLI 2025 e la Nuova Realtà Economica

Il fondamento dell'attuale perturbazione normativa risiede nell'emanazione del **Regolamento BPS n. 7 del 2025**, che ha introdotto la Classificazione Standard Industriale Indonesiana (KBLI) del 2025. Lungi dall'essere un aggiornamento amministrativo di routine, questo regolamento rappresenta una ristrutturazione completa della tassonomia economica dell'Indonesia, allineando la nazione alla **Classificazione Internazionale Standard Industriale di Tutte le Attività Economiche (ISIC) Revisione 5** raccomandata dalle Nazioni Unite.³

1.1 L'Imperativo della Riclassificazione Granulare

La transizione dal KBLI 2020 al KBLI 2025 è stata guidata da un bisogno urgente di catturare la granularità dell'economia moderna e digitale. Il sistema precedente, KBLI 2020, era diventato uno strumento sempre più smussato, incapace di distinguere tra attività disparate che comportavano profili di rischio vastamente differenti. La revisione del 2025 affronta questo problema attraverso due principali spostamenti metodologici che alterano il panorama della conformità legale:

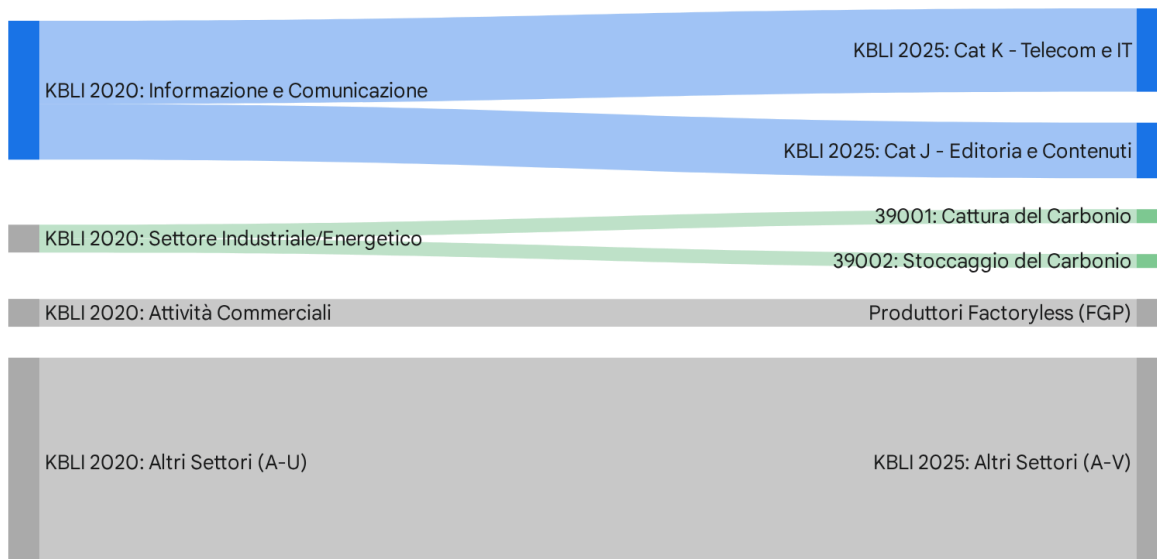
In primo luogo, si osserva l'espansione "One-to-Many". Codici ampi e generici sono stati frantumati in sotto-codici specifici per consentire un rilascio di licenze basato sul rischio (RBA) molto più preciso. Ad esempio, i codici generali di gestione dei rifiuti sono stati divisi per isolare le attività di **Cattura e Stoccaggio del Carbonio (CCS)**.⁵ Questa separazione è critica per gli investitori esteri (PT PMA), poiché il codice KBLI specifico detta lo stato nella Lista Negativa degli Investimenti e i requisiti patrimoniali minimi. Un codice generico potrebbe aver permesso un ingresso più facile, ma il nuovo codice specifico potrebbe imporre restrizioni più severe o, viceversa, offrire incentivi fiscali mirati che il vecchio codice non poteva attivare.

In secondo luogo, e in contrasto con la frammentazione, vi è il consolidamento "Many-to-One". Codici frammentati con profili di rischio identici sono stati fusi per semplificare l'onere burocratico per le Micro, Piccole e Medie Imprese (MSME), riducendo il numero di permessi distinti richiesti per operazioni integrate.⁵ Questo approccio duale mira a creare un sistema che sia allo stesso tempo più preciso per le industrie ad alto rischio e più semplice per le attività a basso rischio.

La Grande Frattura: Cambiamento Strutturale KBLI 2020 vs KBLI 2025

● Divisione Info & Comm (J/K) ● Nuovi Codici: Cattura Carbonio ● Altri Consolidamenti / Flussi

Flussi di Ristrutturazione Normativa (One-to-Many & Many-to-One)



Mappatura della trasformazione strutturale: il diagramma illustra la scomposizione di categorie ampie in codici ad alta definizione (es. Cattura del Carbonio) e il consolidamento strategico.

Fonti Dati: [Hogan Lovells](#), [BPS Indonesia](#)

1.2 I Nuovi Settori "Viralì"

La natura "virale" di questo argomento deriva in gran parte dal riconoscimento formale di industrie che precedentemente operavano in zone grigie legali. Il KBLI 2025 codifica esplicitamente l'economia digitale e quella verde, portandole fuori dall'ombra normativa e sotto il riflettore della conformità.

Le attività di **Cattura del Carbonio (39001)** e **Stoccaggio del Carbonio (39002)** rappresentano un esempio lampante. Precedentemente raggruppate sotto servizi industriali generali o gestione dei rifiuti, queste attività ora possiedono codici dedicati. Questo segnala l'impegno dell'Indonesia verso le sue ambizioni di Net Zero e consente l'applicazione di specifici incentivi fiscali, ma richiede anche un livello di scrutinio tecnico che i vecchi codici non prevedevano.⁵

Parallelamente, assistiamo a una rivoluzione nella classificazione dell'economia creativa. La divisione della categoria "Informazione e Comunicazione" in due settori distinti è fondamentale: la **Categoria J** per attività editoriali, radiotelevisive e di produzione di contenuti, e la **Categoria K** per telecomunicazioni, programmazione e intelligenza artificiale. Questa distinzione riconosce i modelli di business radicalmente diversi dei creatori digitali rispetto ai fornitori di infrastrutture.⁵ Inoltre, l'inclusione dei **Factoryless Goods Producers (FGP)** riconosce il cambiamento nella catena di approvvigionamento globale, dove le aziende che progettano e commercializzano beni ma esternalizzano la produzione fisica sono ora riconosciute come attori industriali piuttosto che semplici commercianti, alterando i loro privilegi fiscali e dazi all'importazione.⁴

Con un totale di oltre **1.562 codici a 5 cifre** ora in vigore ⁶, il panorama normativo ha teoricamente raggiunto un'alta definizione. Tuttavia, la teoria non ha ancora incontrato la pratica, creando un vuoto operativo pericoloso.

2. Il Gap di Integrazione: Quando la Legge Supera la Tecnologia

Il cuore della crisi attuale è un disallineamento temporale critico. Mentre il **Regolamento BPS 7/2025** è legalmente efficace dal 18 dicembre 2025, con una scadenza obbligatoria di conformità fissata per giugno 2026, il sistema **OSS Risk-Based Approach (RBA)** rimane calibrato sulla logica del 2020. Questo ritardo non è una semplice questione di manutenzione IT, ma un blocco sistemico che minaccia la validità legale delle nuove imprese.

2.1 Il "Ritardo OSS" Spiegato

A gennaio 2026, il Ministero degli Investimenti (MIDI) non aveva ancora completato la migrazione del sistema OSS per supportare il KBLI 2025.⁵ Questo non è semplicemente un problema di aggiornamento del database; è un fallimento logico nel motore del Risk-Based Approach (RBA). Nel sistema OSS RBA, ogni codice KBLI è indissolubilmente legato a un livello di rischio specifico (Basso, Medio-Basso, Medio-Alto, Alto). Questo livello di rischio detta il flusso di lavoro della licenza: se è necessario solo un NIB (Nomor Induk Berusaha), o se sono richiesti Certificati Standard verificati o Licenze complete.

Il blocco sorge perché, per i nuovi codici come il **39001 (Cattura del Carbonio)**, i regolamenti attuativi dei ministeri tecnici (ad esempio, il Ministero dell'Ambiente e delle Foreste - KLHK) che definiscono i parametri di rischio non sono stati finalizzati o integrati.⁵ Di conseguenza, il "cervello" dell'OSS non sa come elaborare una domanda per la cattura del carbonio. Il sistema non sa se richiedere una valutazione dell'impatto ambientale complessa (AMDAL) o una semplice dichiarazione di capacità. Senza questa logica di rischio, il sistema non può generare il percorso di licenza, lasciando l'investitore in un vicolo cieco digitale.

2.2 Il Dilemma della Conformità

Questo crea un rischio legale paradossale per le aziende, in particolare durante il periodo di transizione che termina a giugno 2026. Le aziende si trovano di fronte a un mandato legale in conflitto con la realtà tecnica. Da un lato, sono legalmente obbligate ad aggiornare i loro NIB per riflettere le loro attività effettive secondo il KBLI 2025. Dall'altro, se tentano di aggiornare il loro NIB nell'OSS oggi, potrebbero trovare il loro codice KBLI specifico non disponibile o, peggio, disponibile ma mappato a un livello di rischio errato perché la logica "One-to-Many" non è stata codificata.⁸

Gli investitori sono quindi costretti a un "errore forzato". Devono scegliere tra ritardare il loro investimento fino a quando il sistema non si aggiorna (rischiando la stagnazione del capitale e la perdita di opportunità di mercato) o registrarsi sotto un codice KBLI 2020 "più simile" (rischiando future accuse di falsificazione dei dati o di fornire informazioni fuorvianti).

Il divario è particolarmente acuto per gli Investimenti Diretti Esteri (FDI/PMA). La **Lista Negativa degli Investimenti** e il **Requisito di Capitale Minimo** (IDR 10 miliardi per codice KBLI a 5 cifre, escluso terreni e fabbricati) sono rigorosamente applicati per codice KBLI. Se un nuovo codice KBLI 2025 divide un settore precedentemente consentito in due, uno dei quali è limitato, il "ritardo del sistema" potrebbe consentire a un investitore straniero di registrarsi inavvertitamente per un'attività limitata, creando una bomba a orologeria per futuri audit e potenziali sanzioni di disinvestimento.⁸

3. La Soluzione Strategica: "Fiktif Positif" (Approvazione Presunta)

Di fronte a una burocrazia che non riesce a tenere il passo con le proprie ambizioni normative, il governo indonesiano ha formalizzato una soluzione amministrativa radicale: il meccanismo del **Fiktif Positif** (Fictitious Positive o Approvazione Fittizia). Originariamente un concetto di diritto amministrativo presente nella Legge sull'Amministrazione Governativa (UU Administrasi Pemerintahan), è stato "armato" dalla Legge sulla Creazione di Lavoro (UU Cipta Kerja) ed esplicitamente dettagliato nel **Regolamento Governativo (PP) n. 28 del 2025** per aggirare l'inerzia sistemica.

3.1 Definire il Meccanismo

Nel contesto del sistema OSS, il *Fiktif Positif* è una presunzione legale automatizzata che stabilisce che il **silenzio equivale al consenso**. Questo inverte fondamentalmente l'onere tradizionale della burocrazia. Nel modello tradizionale, il richiedente attende indefinitamente finché il governo non dice affermativamente "Sì". Nel modello *Fiktif Positif*, il governo ha una scadenza rigorosa per dire "No". Se la scadenza passa senza un rifiuto o una richiesta di revisione, il sistema agisce per conto del governo e dice "Sì", emettendo automaticamente il

permesso.¹

Non si tratta più di una teoria legale astratta che richiede un ordine del tribunale per essere applicata. È ora una funzione codificata nel software dell'OSS. Quando il timer scade, l'algoritmo cambia lo stato della domanda da "In attesa" a "Approvato".

3.2 Il Motore Normativo: PP 28/2025 & Regolamento BKPM 5/2025

Il nuovo quadro normativo ha ampliato l'ambito del *Fiktif Positif* ben oltre la sua applicazione iniziale. Sotto il **PP 28/2025**, il meccanismo copre ora licenze critiche che spesso fungono da "colli di bottiglia" per i progetti ²:

- **KKPR (Conformità delle Attività di Utilizzo dello Spazio):** La licenza di base che verifica l'uso del territorio, essenziale prima di ogni altro permesso.
- **Persetujuan Lingkungan (Approvazione Ambientale):** Inclusi i complessi documenti AMDAL e UKL-UPL.
- **PBG (Approvazione Edilizia) & SLF (Certificato di Idoneità):** Permessi di costruzione e occupazione.
- **Pertek (Approvazioni Tecniche):** Raccomandazioni tecniche specifiche per settore, spesso fonte di ritardi significativi.

Il **Regolamento BKPM n. 5 del 2025** rende operativo tutto ciò imponendo che il sistema OSS debba emettere automaticamente la prova della licenza se l'autorità competente non agisce entro l'Accordo sul Livello di Servizio (SLA). Questa prova di licenza ha la **stessa validità legale** di un decreto firmato manualmente, fornendo all'investitore un titolo giuridico pieno per procedere.²

4. La Meccanica dell'Automa: Caso Studio sugli SLA

Per sfruttare efficacemente il *Fiktif Positif*, gli investitori devono comprendere i trigger precisi. Il meccanismo non è un'immunità generale; è una risposta algoritmica rigida a input specifici e scadenze temporali inderogabili.

4.1 La Regola dei 20 Giorni per il KKPR

L'applicazione più prominente e discussa del *Fiktif Positif* riguarda la pianificazione spaziale (Tata Ruang). Il **KKPR** è il permesso guardiano; senza di esso, il sistema OSS blocca tutti i passaggi successivi di licenza. La procedura illustra perfettamente la nuova dinamica di potere tra investitore e stato.

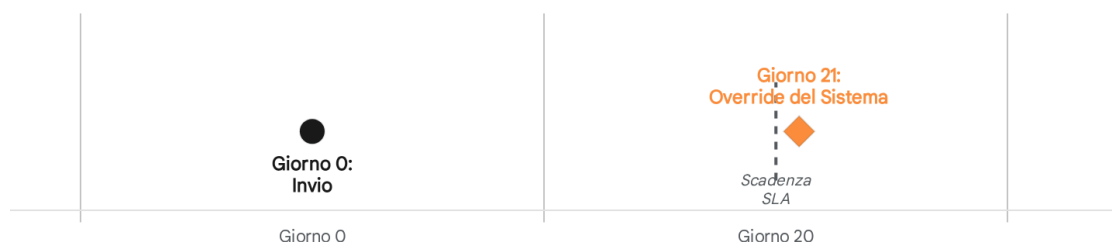
Lo **SLA è fissato a 20 Giorni Lavorativi**. Una volta che l'attore commerciale invia le coordinate spaziali (poligono) e paga il Reddito di Stato Non Fiscale (PNBP), il file viene instradato digitalmente al Ministero degli Affari Agrari e della Pianificazione Spaziale (ATR/BPN). Questo ministero deve emettere una "Considerazione Tecnica" (Pertimbangan Teknis o Pertek), che comporta la verifica del lotto rispetto al Piano Spaziale Dettagliato

(RDTR).

Il punto di svolta, o "Trigger", avviene se trascorrono 20 giorni lavorativi e l'ATR/BPN non ha né approvato né respinto il Pertek. Il sistema OSS interpreta questo silenzio come accordo. Di conseguenza, il sistema genera il KKPR automaticamente il 21° giorno. Questo permette all'investitore di procedere immediatamente alle Approvazioni Ambientali, sbloccando un processo che in passato poteva richiedere mesi o anni.¹¹

L'Orologio dei 20 Giorni: Anatomia di un Trigger 'Fiktif Positif'

● Finestra di Valutazione (20 Giorni) ● Override del Sistema (Fiktif Positif)



Il meccanismo del silenzio-assenso: Per le domande KKPR, il sistema OSS avvia un conto alla rovescia di 20 giorni al completamento dei documenti. Se il Ministero degli Affari Agrari (ATR/BPN) non rilascia una raccomandazione tecnica o un rifiuto entro questa finestra, il sistema genera automaticamente il permesso il 21° giorno.

Data sources: [Mori Hamada & Matsumoto](#), [Presentazione ATR/BPN, OSS Indonesia](#)

4.2 Espansione ai Settori ad Alto Rischio

Sotto il **PP 28/2025**, questa logica è stata aggressivamente estesa ai settori ad alto rischio, inclusi Energia (ESDM), Sanità e Affari Marittimi. Per i **Certificati Standard** (Sertifikat Standar) nei settori a rischio Medio-Alto, lo SLA di verifica è monitorato rigorosamente. Se il verificatore (l'agenzia regionale o centrale) "dorme" sulla richiesta di verifica, lo stato nell'OSS passa da "In attesa di verifica" a "Verificato" automaticamente.²

Questo è un cambiamento strategico fondamentale. In precedenza, un'attività a rischio

Medio-Alto poteva rimanere bloccata indefinitamente nel limbo "In attesa di verifica", incapace di avviare operazioni commerciali legali. Ora, la pigrizia burocratica diventa l'acceleratore dell'investitore.

5. Implicazioni Strategiche: La "Spada a Doppio Taglio"

Mentre il *Fiktif Positif* appare come una panacea per il "Gap di Integrazione dell'OSS", introduce un nuovo profilo di rischio, forse più pericoloso. Lo spostamento è dal **Controllo Pre-Licenza** all'**Audit Post-Licenza**. Questo cambiamento di paradigma richiede una revisione completa della strategia di conformità aziendale.

5.1 Il Rischio "Garbage In, Garbage Out"

Il sistema OSS è un automa, non un analista. Se un investitore invia dati che soddisfano i requisiti di *formato* ma sono sostanzialmente viziati (ad esempio, dichiarando che una fabbrica si trova in una zona industriale quando è effettivamente in una cintura verde), il sistema potrebbe comunque attivare il *Fiktif Positif* se il governo non riesce a rilevarlo entro lo SLA. L'investitore riceve quindi una licenza legalmente valida, investe capitale, costruisce infrastrutture e inizia le operazioni.

Tuttavia, il rinculo può essere devastante. Gli **Articoli 244-245 del PP 28/2025** autorizzano esplicitamente il governo a condurre **Audit Post-Licenza**. Se un audit rivela che l'"Approvazione Presunta" era basata su dati errati o falsati, la licenza viene revocata retroattivamente.² La conseguenza strategica è che l'investitore si assume il rischio totale dell'allineamento normativo. Il "timbro di approvazione" non garantisce più che il governo abbia vagliato il progetto; certifica semplicemente che il governo non ha obiettato in tempo.

Il paradosso dell'approvazione presunta è evidente: mentre il *Fiktif Positif* accelera l'ingresso nel mercato, rimuove il livello protettivo della verifica preliminare, esponendo l'investitore alla spada degli audit post-licenza. La velocità di approvazione viene scambiata con una vulnerabilità a lungo termine.

5.2 Il "Gioco dell'Attesa" vs. Notifica Proattiva

In questo nuovo regime, il silenzio è un asset. Tuttavia, fare affidamento sul *Fiktif Positif* richiede nervi d'acciaio. Una strategia proattiva è essenziale. Gli investitori sofisticati assicurano che la loro sottomissione iniziale dei dati sia inattaccabile. Spesso ingaggiano geometri indipendenti per verificare i dati spaziali *prima* della sottomissione, sapendo che il KKPR "automatico" innescherà probabilmente un audit prioritario in seguito.

Interessantemente, non esiste una formale "domanda per Fiktif Positif". È un evento passivo. L'investitore non lo richiede; semplicemente guarda l'orologio. Tuttavia, i consulenti legali consigliano spesso di documentare la scadenza dello SLA con un affidavit notarile o una lettera formale al Ministero degli Investimenti per memorializzare la cronologia, creando una

traccia probatoria nel caso in cui l'emissione automatica non si attivi a causa di un problema tecnico del sistema.¹⁵

5.3 La Responsabilità del "Sistema"

Il discorso "virale" tocca anche la responsabilità legale. Se il sistema OSS emette un permesso via *Fiktif Positif* per un progetto che successivamente causa danni ambientali, chi è responsabile? Il funzionario che è rimasto in silenzio o il sistema? La giurisprudenza attuale suggerisce che l'onere rimane sull'attore commerciale. Il **Certificato Standard** emesso via *Fiktif Positif* contiene spesso una clausola di esclusione della responsabilità: "L'attore commerciale è pienamente responsabile della conformità delle sue attività agli standard applicabili".¹³ Questa clausola manleva efficacemente il governo contro le approvazioni automatiche del proprio sistema, lasciando l'azienda come unico garante della conformità.

6. Approfondimenti Settoriali: Dove il Gap Colpisce Più Duramente

Il disconnessione tra KBLI 2025 e il sistema OSS non è uniforme. Colpisce i settori emergenti con gravità sproporzionata, creando nicchie di rischio elevato che richiedono attenzione specifica.

6.1 Il Paradosso dell'Energia Verde (Cattura del Carbonio)

Consideriamo lo scenario di un investitore che desidera stabilire un impianto di CCS (Carbon Capture and Storage) in Kalimantan. La legge (KBLI 2025) impone l'uso del codice **39001**. Tuttavia, il sistema OSS potrebbe riconoscere solo il vecchio codice **39000** (Bonifica Generale).

Il rischio è significativo: registrarsi sotto il 39000 potrebbe essere tecnicamente possibile per ottenere un NIB, ma classifica erroneamente il rischio del progetto. La CCS è un'attività ad alta tecnologia e alto rischio; la bonifica generale potrebbe essere considerata a rischio inferiore. Se l'investitore procede con il codice sbagliato, rischia di violare gli standard del **Regolamento Ambientale (PermenLHK)** specifici per la CCS che sono legati al nuovo codice. La soluzione consigliata è utilizzare la funzione di "Consultazione" nell'OSS o presentare una richiesta manuale al BKPM per forzare una mappatura manuale, piuttosto che fare affidamento su un risultato *Fiktif Positif* errato per il codice sbagliato.

6.2 L'Economia Creativa Digitale

Un altro settore critico è quello dell'economia creativa. Un'agenzia digitale estera che produce podcast e contenuti streaming si trova di fronte a una nuova realtà: il KBLI 2025 divide queste attività nella **Categoria J**. Tuttavia, il sistema potrebbe ancora raggrupparle sotto "Servizi di Informazione" generici.

Il rischio qui riguarda i limiti di proprietà estera. Il nuovo codice potrebbe avere massimali di proprietà estera diversi (sebbene la maggior parte sia aperta al 100%, specifici sotto-settori nella radiodiffusione rimangono sensibili). Una classificazione errata in questa fase potrebbe innescare una violazione della **Lista degli Investimenti Positivi (DNI)**, esponendo l'azienda a sanzioni o alla revoca della licenza in futuro.

6.3 Il Settore Manifatturiero e i Factoryless Goods Producers (FGP)

L'introduzione della categoria FGP nel KBLI 2025 è una svolta per le aziende che detengono la proprietà intellettuale ma esternalizzano la produzione. Tuttavia, il sistema OSS ha storicamente faticato a distinguere tra produttori e distributori. Se un FGP viene erroneamente classificato come mero distributore a causa del ritardo nell'aggiornamento dell'OSS, potrebbe perdere l'accesso a incentivi fiscali riservati alle attività industriali o affrontare dazi all'importazione più elevati per i componenti, erodendo il margine competitivo previsto.

7. Conclusioni e Raccomandazioni Strategiche

La conversazione "virale" che circonda il KBLI 2025 e il divario dell'OSS è giustificata. Rappresenta un test di stress fondamentale del regime di licenza modernizzato dell'Indonesia. Il governo ha tentato di risolvere un problema di capacità (l'incapacità di elaborare manualmente 1.562+ nuovi codici) con un "hack" legislativo (*Fiktif Positif*).

Per l'investitore astuto, questo ambiente offre una finestra unica di opportunità, a patto di navigare con estrema cautela.

7.1 Punti Chiave

È essenziale riconoscere che il divario è reale e persisterà. Ci si aspetta che il sistema OSS rimanga indietro rispetto all'implementazione del KBLI 2025 fino alla metà del 2026. L'integrazione tecnica dei parametri di rischio per i nuovi codici è il principale collo di bottiglia. Tuttavia, il silenzio è una licenza valida. Il *Fiktif Positif* non è una scappatoia; è la legge. Una licenza generata dall'automazione del sistema a causa della violazione dello SLA è legalmente valida per l'operazione commerciale. Infine, l'audit è la nuova approvazione. Il governo ha spostato le sue risorse dal controllo all'ingresso (domanda) al controllo nel soggiorno (audit). La conformità deve essere perfetta *prima* della sottomissione.

7.2 Raccomandazioni per gli Attori Commerciali

Le aziende devono agire immediatamente per mappare le loro attuali operazioni al KBLI 2025. Non aspettate la scadenza di giugno 2026. È imperativo adottare un mandato di "Dati Puliti": se ci si affida al *Fiktif Positif*, assicurarsi che i dati spaziali e ambientali siano inattaccabili. La licenza "automatica" non offre alcuna protezione contro la revoca se i dati sottostanti sono viziati. Inoltre, documentate il silenzio mantenendo registri rigorosi delle date di sottomissione e delle scadenze SLA. In caso di disputa sul sistema, questi registri sono la difesa primaria. Infine, per i settori "virali" come la Cattura del Carbonio, cercate una conferma manuale dal

BKPM/Ministero degli Investimenti insieme alla sottomissione OSS per garantire che la mappatura del rischio sia riconosciuta, anche se il sistema è obsoleto.

In definitiva, il meccanismo del "Fiktif Positif" è una scommessa audace dello stato indonesiano: che l'efficienza dell'automazione valga il rischio di una supervisione iniziale mancata, a patto che la spada della revoca post-audit sia abbastanza affilata da scoraggiare gli abusi. Per l'investitore, il successo sta nel rispettare la spada mentre si attraversa la porta aperta.

Works cited

1. Legal Certainty of The Positive Fictive Policy In Business Licensing Through The Online Single Submission Risk-Based Approach System In Indonesia - Jurnal USM, accessed on February 12, 2026, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/12009/6317/40900>
2. Legal Update: Indonesia Overhauls Risk-Based Business Licensing With Government Regulation No. 28 Of 2025. - Conventus Law, accessed on February 12, 2026, <https://conventuslaw.com/report/legal-update-indonesia-overhauls-risk-based-business-licensing-with-government-regulation-no-28-of-2025/>
3. KBLI 2025: Mandatory Reclassification and What Businesses Should Do - naralaw.co.id, accessed on February 12, 2026, <https://www.naralaw.co.id/client-alerts/kbli-2025-mandatory-reclassification-and-what-businesses-should-do>
4. BPS Releases the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification in Line with Current Economic Dynamics - News and Press Release, accessed on February 12, 2026, <https://www.bps.go.id/en/news/2025/12/19/828/bps-rilis-klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia-kbli-2025.html>
5. Indonesia introduces KBLI 2025: Key changes to business classification framework, accessed on February 12, 2026, <https://www.hoganlovells.com/en/publications/indonesia-introduces-kbli-2025-key-changes-to-business-classification-framework>
6. General Business, International Trade | JD Supra, accessed on February 12, 2026, <https://www.jdsupra.com/commercial-contracts-law/international-trade-law/page/354/>
7. Enactment of The Latest KBLI 2025 Through Central Bureau of Statistics Regulation No. 7 of 2025: Strategic Implications for Business Licensing - WIYASA Counselors at Law, accessed on February 12, 2026, <https://wiyasalaw.co.id/2025/12/31/enactment-of-the-latest-kbli-2025-through-central-bureau-of-statistics-regulation-no-7-of-2025-strategic-implications-for-business-licensing/>
8. How To Amend KBLI Codes When Expanding into New Business Lines in Indonesia, accessed on February 12, 2026, <https://www.aseanbriefing.com/news/how-to-amend-kbli-codes-when-expanding>

- [g-into-new-business-lines-in-indonesia/](#)
9. Regulation Update: OSS Guidelines - Gaffar & Co. Law, accessed on February 12, 2026, <https://gaffarcolaw.com/news-insights/regulation-update-oss-guidelines/>
 10. Mengenal Fiktif Positif (FikPos) Dalam Perizinan Berusaha, accessed on February 12, 2026, [https://oss.go.id/pengumuman/mengenal-fiktif-positif-\(fikpos\)-dalam-perizinan-berusaha](https://oss.go.id/pengumuman/mengenal-fiktif-positif-(fikpos)-dalam-perizinan-berusaha)
 11. Update on Indonesia's Business Licensing Regime: Key Changes under GR 28/2025, accessed on February 12, 2026, <https://www.morihamada.com/en/insights/newsletters/124031>
 12. KKPR - Siti Tiefertani Fahlyah | PDF - Scribd, accessed on February 12, 2026, <https://www.scribd.com/presentation/770933023/KKPR-Siti-Tiefertani-Fahlyah>
 13. Must-Know Guide: How to Obtain a Verified Standard Certificate in OSS Under PP 28/2025, accessed on February 12, 2026, <https://www.permitindo.com/news/obtain-verified-oss-standard-certificate>
 14. Indonesia Issues BKPM Regulation No. 5 of 2025 to Implement Updated Risk-Based Business Licensing Framework - SSEK Law Firm, accessed on February 12, 2026, <https://www.ssek.com/blog/indonesia-issues-bkpm-regulation-no-5-of-2025-to-implement-updated-risk-based-business-licensing-framework/>
 15. Fiktif Positif dalam OSS: Izin Terbit Cepat, Kewajiban Substansi ..., accessed on February 12, 2026, <https://bplawyers.co.id/2025/12/15/fiktif-positif-dalam-oss-izin-terbit-cepat-kewajiban-substansi-tetap-melekat/>